

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 976/2539 พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์
นาย ชำนาญ วิเชียร จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง, มาตรา 217, มาตรา 218

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 192 วรรคท้าย, มาตรา 222

ป.วิ.พ. มาตรา 243 ก (3), มาตรา 247

เมื่อคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าทรัพย์ที่จำเลยเผาบางส่วนนั้นจำเลยเป็นเจ้าของ รวมกันอยู่ด้วยที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าทรัพย์ทั้งหมดเป็นของผู้เสียหายจึงขัดต่อคำเบิกความของผู้เสียหายอันเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนศาลฎีกาจึงฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(3) ประกอบด้วย มาตรา 247 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 เป็นบทจักรรจ์ของ มาตรา 217 ซึ่งการกระทำจะเป็นความผิดตาม มาตรา 217 จะต้องเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นจะตีความให้รวมไปถึงทรัพย์ที่ผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของ รวมอยู่ด้วยหาได้ไม่เพราะมาตราดังกล่าวไม่มีข้อความว่า "หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย" บัญญัติไว้การตีความบทกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัดจะขยายความไปถึงกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในตัวบทโดยขัดแย้งอันจะเป็นผลร้ายแรงแก่จำเลยหาได้ไม่เพราะจะขัดต่อความรับผิดชอบของบุคคลในการรับโทษทาง

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2วรรคหนึ่ง แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษ
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา218แต่เมื่อมาตรา218เป็นบทบรรณาธิของ
มาตรา217ซึ่งรวมการกระทำความผิดตามมาตรา217ไว้ด้วยจึงลงโทษจำเลยตาม
มาตรา217ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2535 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยได้วาง
เพลิงเผาโรงเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยของนางจุไรรัตน์ ปดิษฐพร ผู้เสียหาย เป็นเหตุให้
ที่นอนราคา 1,500 บาท เสื้อ 4 ผืน ราคา 200 บาท หมอน 6 ใบราคา 180 บาท และ
เงินสด 500 บาท ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในโรงเรือนดังกล่าวถูกไฟไหม้เสียหาย เหตุ
เกิดที่ตำบลท่าขนอมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานยึดได้ขวดซึ่ง
จำเลยใช้บรรจุน้ำมันในการวางเพลิงเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 218 และริบของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 218 (1) จำคุก 5 ปี ริบของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง เมื่อคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (1)หรือไม่ ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้วางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้เสียหาย อันหมายถึงว่า โรงเรือนที่จะถูกเผาและที่นอนเสือ หมอนกับเงินสดที่ถูกเผาแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหาย แต่ปรากฏว่าตามคำเบิกความของผู้เสียหายซึ่งเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ผู้เสียหายกับจำเลยอยู่กินเป็นสามีภริยากันประมาณ 8 ปี จึงเลิกร้างกัน บ้านหรือโรงเรือนที่เกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยร่วมกันปลูกสร้าง และที่นอน เสือกับหมอนได้มาระหว่างอยู่กินกับจำเลย แสดงว่าผู้เสียหายกับจำเลยเป็นเจ้าของรวมในโรงเรือนที่นอน เสือและหมอน ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้เสียหาย จึงขัดต่อคำเบิกความของผู้เสียหายอันเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวน ศาลฎีกาจึงฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (ก) ประกอบด้วยมาตรา 247 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า โรงเรือน ที่นอน เสือและหมอนเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายกับจำเลยเป็นเจ้าของรวมกัน เมื่อเป็นดังนี้ และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 นั้น เป็นบทจักรรจ์ของมาตรา 217 ซึ่งการกระทำจะเป็นความผิดตามมาตรา 217 จะต้องเป็นวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่น กรณีจะตีความคำว่า "ทรัพย์สินของผู้อื่น" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 ให้รวมไปถึงทรัพย์สินที่ผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วยหาได้หรือไม่ เพราะมาตราดังกล่าวไม่มีข้อความว่า "หรือ

ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย" บัญญัติไว้ การตีความบทกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัด จะขยายความไปถึงกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในตัวบทโดยชัดแจ้งอันจะเป็นผลร้ายแก่จำเลยหาได้ไม่เพราะจะขัดต่อความรับผิดชอบของบุคคลในการรับโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่จำเลยวางเพลิงเผาที่นอน เสื้อกับหมอน และแม้จำเลยจะเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวถูกเผาไหม้แล้วไฟจะลุกลามไหม้โรงเรือนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 (1) แต่เมื่อที่นอน เสื้อ หมอนและโรงเรือนนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายกับจำเลยเป็นเจ้าของรวมกันดังที่ศาลฎีกาได้ฟังข้อเท็จจริงใหม่แล้ว จำเลยก็ไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และ มาตรา 218 (1) ส่วนเงินสดที่ถูกเผาซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นของผู้เสียหายนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าฟังขัดกับคำเบิกความของผู้เสียหายอันเป็นการวินิจฉัยผิดต่อกฎหมายแล้ว ศาลฎีกาก็จะต้องฟังตามข้อเท็จจริงดังกล่าวการที่จำเลยวางเพลิงเผา เงินสดซึ่งเป็นของผู้เสียหาย จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 แต่เมื่อ มาตรา 218 เป็นบทกฤษฎีของ มาตรา 217 ซึ่งรวมการกระทำความผิดตาม มาตรา 217 ไว้ด้วย จึงลงโทษจำเลยตาม มาตรา 217 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้ายฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 จำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท จำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินเป็นสามีภริยามีนบุตรด้วยกัน 2 คน ต่อมาเลิกร้างกันได้ประมาณ 1 เดือน ก็เกิดเหตุคดีนี้ พฤติการณ์อาจเพราะจำเลยไม่พอใจหรือโกรธแค้นผู้เสียหายที่เลิกร้างกับจำเลย จึงก่อเหตุร้ายขึ้น เมื่อพิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนกรณีมีเหตุสมควรให้ออกาสจำเลยกลับตัว โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของ
กลางคงให้รับ

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>